教育法規と学習指導要領の法的根拠

工業科教育論Ⅰ　第5回。今回は、教育法規と学習指導要領の法的根拠を扱います。本文と本編スライドを行き来しながら、具体例の理由を確かめましょう。

この回の到達目標

教育基本法から教育課程の基準までの関係を区別して説明できる。
告示本文・解説・参考事例を読み分け、基準と授業の工夫を説明できる。

考える時間を含む学び方

動画・資料読解・考える時間・小休止を含めて90分程度を目安にします。途中で止め、説明例と自分の考えを比べます。毎回の提出や、本人・家族の経験の開示は不要です。

学校が必ずやることは、どこで決まるか

例えば測定の授業を考えます。学習指導要領でその科目に求められている学習内容は、授業で扱います。測る物を木片にするか金属片にするか、どんな記録用紙を使うかは、目標や条件に合わせて先生が考えます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

学校が必ずやることは、どこで決まるか（2）

まず「学校が必ずやることは何か」を考え、次に「その決まりは、どの法律や規則に基づいているか」を確かめます。この二つ目の問いで探す、決まりを支える法律や規則の条文が「法的根拠」です。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

言葉を使って確かめる

法的根拠　測定を学ぶ授業で「扱うべき内容」と「使う材料」を決めたいとき、まずどこを読みますか。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

言葉を使って確かめる：答え

答え　まず該当科目の「目標」「内容」「内容の取扱い」を開きます。必要な学びを一文で説明してから、目標に合う材料を考えます。指導要領が基準となる根拠を問われたら、本文の法令の表に戻ります。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

言葉を使って確かめる（3）

原文を読む練習では、①何を確かめたいかを決める、②目次から該当する教科・科目を開く、③答えを自分の言葉で説明し、根拠の箇所を示す、という順で進めます。思い出せない言葉があれば、その場で原文に戻って構いません。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

法令の根拠と授業づくりの関係

教育基本法は教育の目的や基本原理を示し、学校教育法は学校制度を具体化します。両者はともに法律です。教育基本法から学校教育法への関係を、形式的な上下関係だけで理解しないようにします。高校の教育課程については学校教育法第52条、学校教育法施行規則第84条をたどると、学習指導要領が教育課程の基準となる根拠を確認できます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

法令の根拠と授業づくりの関係（2）

学習指導要領は告示（行政機関が内容を公に知らせる形式）として定められています。法令に基づく基準であり、題材を自由に選べることと、目標・内容の基準を省略してよいことは異なります。一方、解説に載る一つの教材例を、全ての学校が同じ形で実施する義務と捉えるのも適切ではありません。本文の目標・内容・内容の取扱いと、総則に示す編成上の条件を合わせて読みます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

法令の根拠と授業づくりの関係（3）

測定の授業なら、まず科目の目標を確認し、次に扱う内容を特定し、最後に測定物や説明の方法を考えます。判例を読むときは、判決が対象とした当時の法令・告示と現在の文書を分けます。教育課程の基準としての位置づけについての判断から、現在の全ての記述の拘束の強さや個々の処分まで一律に導くことはできません。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

「法律・省令・告示」を授業案までたどる

法律は国会の議決を経て制定されます。省令は各省の大臣が定める命令です。告示は行政機関が一定の事項を公に知らせる形式ですが、告示という名前だけで法的な性質が決まるわけではありません。何を根拠に、何について定めた告示なのかを確認します。学習指導要領の場合には、次のつながりがあります。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

法律から授業案までを読む（1）

確認する文書	高校の教育課程との関係	授業案での使い方
教育基本法　第1・2条	教育の目的と目標	題材の習得を、人の育成という目的に結び付ける
学校教育法　第50～52条	高校の目的・目標と、学科・教育課程を大臣が定める根拠	普通教育と専門教育を含む高校教育の位置を確認する
学校教育法施行規則　第84条	高校の教育課程が学習指導要領によることを規定	学習指導要領を単なる教材集として扱わない

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

法律から授業案までを読む（2）

確認する文書	高校の教育課程との関係	授業案での使い方
高等学校学習指導要領（告示）	総則と各教科・科目の目標・内容等	必要な内容と、その取扱いの条件を確かめる
学習指導要領解説	告示の趣旨や内容を説明	告示を理解する手掛かりとして読み、例を一律の指定と取り違えない

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

「法律・省令・告示」を授業案までたどる（2）

この表の上から下へ、全てが同じ形式の上下関係で並ぶわけではありません。教育基本法と学校教育法はともに法律です。また、解説は告示本文とは別の文書です。ここでは「教育の目的」「基準を定める根拠」「基準の内容」「趣旨の説明」をたどっています。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

基準を守ることと、授業を工夫すること

判決に出てくる「大綱的」は、全体の枠組みを示すという意味です。授業で扱う目標や内容には共通の基準があり、教師はその範囲で教材や教え方を考えます。原文を読むときは、判決が扱った学校段階や当時の告示を確かめます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

基準を守ることと、授業を工夫すること（2）

例えば、寸法を測る架空の授業を考えます。科目の目標・内容に対応させたうえで、身近な木片を使うか金属片を使うか、どのような記録表を配るか、どこで比較・振り返りを行うかを検討します。教材例と違う材料を使うだけで直ちに基準違反になる、という読み方はできません。一方、測定の方法や誤差を理解させる必要がある授業を、作業の速さだけを競う活動に変えるなら、目標に必要な学習が失われていないかを確認します。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

基準を守ることと、授業を工夫すること（3）

これは講義用の授業案の検討例であり、特定の実践の適法性を判定した例ではありません。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

基準を守ることと、授業を工夫すること（4）

判例（後の判断の手がかりになる過去の裁判例）を学ぶ入口として、伝習館高校事件の最高裁判決（1990年1月18日）があります。広島県教育委員会が掲載する抜粋では、当時の高校学習指導要領の法規としての性質と、教師の裁量（題材や教え方を判断できる範囲）にも限りがあることを確認できます。ただし、対象は昭和35年告示です。この抜粋を現在の全ての教材選択や処分の結論へ当てはめることはできません。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

基準を守ることと、授業を工夫すること（5）

今回は抜粋の位置付けまでを扱い、事件の事実関係や判決全文の検討は発展資料とします。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

基準を守ることと、授業を工夫すること（6）

中学校教師として高校の教育課程を見るときも、「専門高校だから学校ごとに全て自由」とは考えません。共通の基準があることと、その範囲で学校の特色を出すことを併せて理解します。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

考える時間：一つの問い

測定の授業案を考えるとき、告示本文・解説・学校の授業案のどこで何を確かめるか整理します。

ここで一時停止して考えます。提出不要・短いメモで可。

自分の説明を確かめる

目標寸法と実測値を分けたか。同じ場所・条件で測ることを考えたか。

ここで一時停止して考えます。提出不要・短いメモで可。

説明例

告示本文では該当科目の目標・内容・内容の取扱いを確認し、解説ではその趣旨を読みます。測定物や記録用紙の具体的な選択は学校の授業案に記します。本文の基準と、解説の例と、教師の提案を三つに分けます。

今回の学びを次へ

次回は工業科で育てる力と授業の目標を考えます。 今回のメモは提出不要です。科目全体の二つのレポートに、必要な部分だけ再利用できます。分からない点を一つ残し、必要な箇所に戻って確認しましょう。

参考資料：読む場所

広島県教育委員会　学習指導要領の法的性格について

法律・省令の該当条文と区別して読む判決抜粋。

参考資料：読む場所

教育基本法

参考資料：読む場所

学校教育法 高等学校関係 第50～56条

第50～56条。高等学校の目的・教育課程・課程等。

参考資料：読む場所

学校教育法施行規則　第52・74・84条

第84条。高等学校の教育課程の基準。

参考資料：読む場所

高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）

第1章総則、第3章第2節工業。科目の目標と内容。

参考資料：読む場所

文部科学省_高等学校学習指導要領解説_工業編

平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

参考資料：読む場所

定時制・通信制・フレックスの共通解説

学科・課程・単位制・時間帯の比較表。